

과징금을 부과하는 위반행위의 종류와 과징금의 금액(제7조 관련)

1. 일반기준

가. 별표 1, 별표 3 및 별표 4에서 위반행위의 횟수에 따른 행정처분의 가중된 처분 기준이 있는 경우에 2차 이상 위반행위에 대한 과징금의 금액은 다음의 계산식에 따라 결정한다. 다만, 제2호 개별기준의 제3호다목 및 제17호다목의 경우에는 개별기준에서 정한 바에 따른다.

$$(\text{제2호의 개별기준에서 정한 과징금의 금액} \times \frac{\text{2차 이상 위반 시 행정처분에 따른 정지 기간}}{\text{1차 위반 시 행정처분에 따른 정지 기간}})$$

나. 운송사업자, 운송주선사업자 또는 운송가맹사업자의 사업 규모, 사업지역의 특수성, 위반행위의 정도 및 위반횟수 등을 고려하여 제2호의 개별기준에 따른 과징금 금액의 2분의 1의 범위에서 그 금액을 늘리거나 줄일 수 있다. 다만, 늘리는 경우에도 과징금의 총액은 2천만원을 넘을 수 없다.

2. 개별기준

(단위: 만원)

| 위 반 행 위                                                       | 근 거 법 조 문     | 과 징 금 의 금 액      |     |     |                             |                         |
|---------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-----|-----|-----------------------------|-------------------------|
|                                                               |               | 화물자동차<br>운 송 사 업 |     |     | 화물<br>자동차<br>운송<br>주선<br>사업 | 화물자<br>동차<br>운송가<br>맹사업 |
|                                                               |               | 일 반              | 개 별 | 용 달 |                             |                         |
| 1. 법 제3조제9항에 따른 신고를 하지 않았거나 거짓으로 신고한 경우                       | 법 제19조제1항 제4호 | 60               | 30  | 30  | -                           | -                       |
| 2. 화물운송 종사자격이 없는 자에게 화물을 운송하게 한 경우                            | 법 제19조제1항 제6호 | 60               | 60  | 60  | -                           | -                       |
| 3. 법 제11조에 따른 준수사항을 위반한 경우                                    | 법 제19조제1항 제7호 |                  |     |     |                             |                         |
| 가. 법 제11조제1항을 위반하여 부당한 운송조건을 제시하거나 정당한 사유 없이 운송계약의 인수를 거부한 경우 |               | 20               | 10  | 10  | -                           | -                       |

|                                                                                                                                             |     |     |     |   |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|---|---|
| 나. 법 제11조제2항을 위반하여 운<br>전자를 과도하게 승차근무하게<br>한 경우                                                                                             | 20  | 10  | 10  | - | - |
| 다. 법 제11조제3항을 위반하여 법<br>제2조제3호 후단에 따른 화물의<br>기준에 맞지 않는 화물을 운송한<br>경우                                                                        |     |     |     |   |   |
| ○ 2차 위반                                                                                                                                     | 20  | 20  | 20  | - | - |
| ○ 3차 이상 위반                                                                                                                                  | 30  | 30  | 30  | - | - |
| 라. 법 제11조제4항을 위반하여 고<br>장 및 사고차량 등 화물의 운송<br>과 관련하여 「자동차관리법」에<br>따른 자동차관리사업자와 부정한<br>금품을 주고 받은 경우                                           | 360 | 180 | 180 | - | - |
| 마. 법 제11조제6항을 위반하여 화<br>물운송의 대가로 받은 운임 및<br>요금의 전부 또는 일부에 해당하<br>는 금액을 부당하게 화주, 다른<br>운송사업자 또는 화물자동차 운<br>송주선사업을 경영하는 자에게<br>되돌려주는 행위를 한 경우 | 360 | 180 | 180 | - | - |
| 바. 법 제11조제8항을 위반하여 운<br>임 및 요금과 운송약관을 영업소<br>또는 화물자동차에 갖추어 두지<br>않거나 이용자의 요구에 이를 내<br>보이지 않은 경우                                             | 20  | 10  | 10  | - | - |
| 사. 법 제11조제9항을 위반하여 둘<br>이상의 화물자동차 운송가맹점에<br>가입한 경우                                                                                          | 20  | 10  | 10  | - | - |
| 아. 운송가맹점인 운송사업자가 법<br>제11조제10항을 위반하여 자기<br>가 가입한 운송가맹사업자에게<br>소속된 운송주선사업자로부터 직                                                              | 20  | 10  | 10  | - | - |

|                                                                                                                             |     |     |     |   |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|---|---|
| <p>접 화물운송을 주선받은 경우</p> <p>자. 운송가맹점으로 가입한 운송사업자가 법 제11조제11항을 위반하여 자기의 상호를 소속 운송가맹사업자의 운송가맹점으로 변경하지 않거나 변경신고를 하지 않은 경우</p>    | 20  | 10  | 10  | - | - |
| <p>차. 법 제11조제13항 본문을 위반하여 위·수탁차주나 화물자동차 소유대수가 1대인 운송사업자에게 화물운송을 위탁한 운송사업자가 해당 위·수탁차주나 1대사업자의 요구에도 불구하고 화물위탁증을 내주지 않은 경우</p> | 60  | -   | -   | - | - |
| <p>카. 법 제11조제13항 단서를 위반하여 최대 적재량 1.5톤 이상의 「자동차관리법」에 따른 화물자동차를 소유한 위·수탁차주나 화물자동차 소유대수가 1대인 운송사업자에게 화물위탁증을 발급하지 않은 경우</p>     | 60  | -   | -   | - | - |
| <p>타. 법 제11조제14항을 위반하여 법 제16조제1항에 따라 화물자동차 운송사업을 양도·양수하면서 양도·양수에 소요되는 비용을 위·수탁차주에게 부담시킨 경우</p>                              | 500 | 250 | 250 | - | - |
| <p>파. 법 제11조제15항을 위반하여 위·수탁차주가 현물출자한 차량을 위·수탁차주의 동의 없이 타인에게 매도하거나 저당권을 설정한 경우</p>                                           |     |     |     |   |   |
| <p>1) 타인에게 매도한 경우</p>                                                                                                       | 500 | 250 | 250 | - | - |
| <p>2) 저당권을 설정한 경우(보험료</p>                                                                                                   | 300 | 150 | 150 | - | - |

|                                                                                                                                             |     |     |     |   |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|---|---|
| 납부, 차량 할부금 상환 등 위·수탁차주가 이행해야 하는 차량 관리 의무를 게을리 하여 운송사업자의 채무가 발생한 경우로서 위·수탁차주에게 저당권을 설정한다는 사실을 사전에 통지하고 그 채무액을 넘지 않는 범위에서 저당권을 설정하는 경우는 제외한다) |     |     |     |   |   |
| 하. 법 제11조제16항을 위반하여 법 제40조제3항에 따른 위·수탁계약으로 차량을 현물출자 받았음에도 위·수탁차주를 「자동차관리법」에 따른 자동차등록원부에 현물출자자로 기재하지 않은 경우                                   | 300 | 150 | 150 | - | - |
| 거. 법 제11조제17항을 위반하여 위·수탁차주가 다른 운송사업자와 동시에 1년 이상의 운송계약을 체결하는 것을 제한하거나 이를 이유로 불이익을 준 경우                                                       | 300 | 150 | 150 | - | - |
| 너. 법 제11조제18항을 위반하여 「도로법」 제77조 또는 「도로교통법」 제39조에 따른 기준을 위반하는 화물의 운송을 위탁한 경우                                                                  | 60  | -   | -   | - | - |
| 더. 법 제11조제19항을 위반하여 법 제11조의2제5항에 따라 운송가맹사업자의 화물정보망이나 「물류정책기본법」 제38조에 따라 인증받은 화물정보망을 통하여 위탁받은 물량을 재위탁하는 등 화물운송질서를 문란하게 하는 행위를 한 경우           | 360 | 180 | 180 | - | - |
| 러. 법 제11조제20항을 위반하여                                                                                                                         | 60  | 60  | 60  | - | - |

|                                                                                                                                                 |                 |          |          |          |   |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------|----------|---|---|
| 적재된 화물이 떨어지지 않도록 국토교통부령으로 정하는 기준 및 방법에 따라 덮개·포장·고정장치 등 필요한 조치를 하지 않고 운행한 경우                                                                     |                 | 30       | 15       | 15       | - | - |
| 며. 법 제11조제22항을 위반하여 법 제59조제1항에 따라 화물자동차의 운전업무에 종사하는 운수종사자가 교육을 받는 데에 필요한 조치를 하지 않거나, 그 교육을 받지 않은 화물자동차의 운전업무에 종사하는 운수종사자를 화물자동차 운수사업에 종사하게 한 경우 |                 | 100      | 50       | 50       | - | - |
| 버. 법 제11조제23항 및 「자동차관리법」 제35조를 위반하여 전기·전자장치(최고속도제한장치에 한정한다)를 무단으로 해체하거나 조작한 경우                                                                  |                 | 60<br>이하 | 30<br>이하 | 30<br>이하 | - | - |
| 서. 법 제11조제24항에 따라 국토교통부령으로 정하는 화물자동차 운송사업의 차고지 이용과 운송시설에 관한 사항이나 그 밖에 수송의 안전과 화주의 편의를 도모하기 위해 운송사업자가 지켜야 할 사항을 위반한 경우                           |                 | 500      | -        | -        | - | - |
| 4. 법 제11조의2에 따른 직접운송 의무 등을 위반한 경우                                                                                                               | 법 제19조제1항 제7호의2 | 300      | 150      | 150      | - | - |
| 5. 정당한 사유 없이 법 제13조에 따른 개선명령(같은 조 제2호에 따른 화물자동차의 구조변경에 관한 개선명령은 제외한다)을 이행하지 않은 경우                                                               | 법 제19조제1항 제8호   | 500      | 250      | 250      | - | - |
| 6. 빈번한 교통사고로 1명 이상의 사상자를 발생하게 한 경우                                                                                                              | 법 제19조제1항 제11호  | 500      | 250      | 250      | - | - |
| 가. 5대 이상의 차량을 소유한 운                                                                                                                             |                 |          |          |          |   |   |

|                                                                                                                                                                                                              |                  |     |     |     |     |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|-----|-----|-----|---|
| <p>송사업자의 경우 다음 계산식에 따라 산출한 해당 연도의 교통사고지수가 3에 이르게 된 경우</p> $\frac{\text{교통사고 건수}}{\text{화물자동차의 대수}} \times 10$                                                                                                |                  |     |     |     |     |   |
| 나. 5대 미만의 차량을 소유한 운송사업자의 경우 해당 사고 이전 최근 1년 동안에 2건의 교통사고가 발생한 경우                                                                                                                                              |                  | 60  | 30  | 30  | -   | - |
| 7. 법 제47조의2제1항에 따른 신고를 하지 않았거나 거짓으로 신고한 경우                                                                                                                                                                   | 법 제19조제1항 제12호의2 | 300 | 150 | 150 | -   | - |
| 8. 법 제47조의2제2항에 따른 기준을 충족하지 못하게 된 경우                                                                                                                                                                         | 법 제19조제1항 제12호의3 | 200 | -   | -   | -   | - |
| 9. 법 제24조제7항에 따른 신고를 하지 않거나 거짓으로 신고한 경우                                                                                                                                                                      | 법 제27조제1항 제4호    | -   | -   | -   | 60  | - |
| 10. 법 제26조에 따른 준수사항을 위반한 경우                                                                                                                                                                                  | 법 제27조제1항 제6호    | -   | -   | -   | 360 | - |
| <p>가. 법 제26조제1항을 위반하여 자기의 명의로 운송계약을 체결한 화물에 대해 해당 계약금액 중 일부를 제외한 나머지 금액으로 다른 운송주선사업자와 재계약하여 이를 운송하도록 한 경우. 다만, 화물운송을 효율적으로 수행할 수 있도록 위·수탁차주나 1대사업자에게 화물운송을 직접 위탁하기 위해 다른 운송업자에게 중개 또는 대리를 의뢰하는 경우는 제외한다.</p> |                  | -   | -   | -   | 360 | - |
| <p>나. 법 제26조제2항을 위반하여 화주로부터 중개 또는 대리를 의뢰받은 화물에 대해 다른 운송주선</p>                                                                                                                                                |                  | -   | -   | -   | 360 | - |

|                                                                                                       |               |   |   |          |   |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---|---|----------|---|--|
| 사업자에게 수수료나 그 밖의 대가를 받고 중개 또는 대리를 의뢰한 경우                                                               |               |   |   |          |   |  |
| 다. 법 제26조제4항을 위반하여 운송사업자에게 화물의 종류·무게 및 부피 등을 거짓으로 통보한 경우                                              | -             | - | - | 60       | - |  |
| 라. 법 제26조제4항을 위반하여 「도로법」 제77조 또는 「도로교통법」 제39조에 따른 기준을 위반하는 화물의 운송을 주선한 경우                             | -             | - | - | 60       | - |  |
| 마. 운송가맹점인 운송주선사업자가 법 제26조제5항을 위반하여 자기가 가입한 운송가맹사업자에게 소속된 운송가맹점에 대해 화물운송을 주선한 경우                       | -             | - | - | 40       | - |  |
| 바. 법 제26조제7항에 따라 국토교통부령으로 정하는 화물운송질서의 확립 및 화주의 편의를 위해 운송주선업자가 지켜야 할 사항을 위반한 경우                        | -             | - | - | 30<br>이하 | - |  |
| 11. 법 제28조에서 준용하는 법 제11조(같은 조 제3항·제4항·제7항·제10항, 제14항부터 제18항까지 및 제20항부터 제24항까지는 제외한다)에 따른 준수사항을 위반한 경우 | 법 제27조제1항 제7호 |   |   |          |   |  |
| 가. 법 제11조제1항을 위반하여 부당한 운송주선조건을 제시하거나 정당한 사유 없이 운송주선계약의 인수를 거부한 경우                                     | -             | - | - | 20       | - |  |
| 나. 법 제11조제6항을 위반하여 주선운임 및 주선요금의 전부 또는 일부에 해당하는 금액을 부당하                                                | -             | - | - | 360      | - |  |

|                                                                                                                                     |           |   |   |    |     |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|---|----|-----|---|
| 게 화주, 다른 운송사업자 또는 운송주선사업자에게 되돌려주는 행위를 한 경우                                                                                          |           |   |   |    |     |   |
| 다. 법 제11조제8항을 위반하여 주선운임 및 주선요금과 운송주선약관을 영업소에 갖추어 두지 않거나 이용자의 제시 요구에 따르지 않은 경우                                                       | -         | - | - | 10 | -   |   |
| 라. 법 제11조제9항을 위반하여 둘 이상의 화물자동차 운송가맹점에 가입한 경우                                                                                        | -         | - | - | 20 | -   |   |
| 마. 운송가맹점으로 가입한 운송주선사업자가 법 제11조제11항을 위반하여 자기의 상호를 소속 운송가맹사업자의 운송가맹점으로 변경하지 않거나 상호변경신고를 하지 않은 경우                                      | -         | - | - | 20 | -   |   |
| 바. 법 제11조제13항 본문을 위반하여 위·수탁차주나 화물자동차 소유대수가 1대인 운송사업자에게 화물운송을 위탁한 운송주선사업자가 해당 위·수탁차주나 1대사업자의 요구에도 불구하고 화물위탁증을 내주지 않은 경우              | -         | - | - | 60 | -   |   |
| 사. 법 제11조제13항 단서를 위반하여 최대 적재량 1.5톤 이상의 「자동차관리법」에 따른 화물자동차를 소유한 위·수탁차주나 화물자동차 소유대수가 1대인 운송사업자에게 화물운송을 위탁한 운송주선사업자가 화물위탁증을 발급하지 않은 경우 | -         | - | - | 60 | -   |   |
| 12. 법 제28조에서 준용하는 법 제13                                                                                                             | 법 제27조제1항 | - | - | -  | 120 | - |



|                                                                        |                    |   |   |   |     |     |  |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------|---|---|---|-----|-----|--|
| 조(같은 조 제2호 및 제5호부터 제7호까지는 제외한다)에 따른 개선명령을 이행하지 않은 경우                   | 제8호                |   |   |   |     |     |  |
| 13. 법 제47조의2제1항에 따른 신고를 하지 않았거나 거짓으로 신고한 경우                            | 법 제27조제1항<br>제8호의2 | - | - | - | 300 | -   |  |
| 14. 화물운송 종사자격이 없는 자에게 화물을 운송하게 한 경우                                    | 법 제32조제1항<br>제2호   | - | - | - | -   | 60  |  |
| 15. 법 제29조제4항에 따른 신고를 하지 않았거나 거짓으로 신고한 경우                              | 법 제32조제1항<br>제7호   | - | - | - | -   | 60  |  |
| 16. 정당한 사유 없이 법 제31조에 따른 개선명령을 이행하지 않은 경우                              | 법 제32조제1항<br>제8호   | - | - | - | -   | 120 |  |
| 17. 법 제33조에서 준용하는 법 제11조(같은 조 제9항부터 제11항까지는 제외한다)를 위반한 경우              | 법 제32조제1항<br>제9호   |   |   |   |     |     |  |
| 가. 법 제11조제1항을 위반하여 부당한 운송조건을 제시하거나 정당한 사유 없이 운송계약의 인수를 거부한 경우          |                    | - | - | - | -   | 20  |  |
| 나. 법 제11조제2항을 위반하여 운전자를 과도하게 승차근무하게 한 경우                               |                    | - | - | - | -   | 20  |  |
| 다. 법 제11조제3항을 위반하여 법 제2조제3호 후단에 따른 화물의 기준에 맞지 않는 화물을 운송한 경우            |                    |   |   |   |     |     |  |
| ○ 2차 위반                                                                |                    | - | - | - | -   | 20  |  |
| ○ 3차 이상 위반                                                             |                    | - | - | - | -   | 30  |  |
| 라. 법 제11조제4항을 위반하여 고장 및 사고차량 등 화물의 운송과 관련하여 「자동차관리법」에 따른 자동차관리사업자와 부정한 |                    | - | - | - | -   | 360 |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |   |   |   |     |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|-----|--|
| 금품을 주고 받은 경우                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |   |   |   |     |  |
| <p>마. 법 제11조제6항을 위반하여 운임 및 요금의 전부 또는 일부에 해당하는 금액을 부당하게 화주, 다른 운송가맹사업자 또는 화물자동차 운송주선사업을 경영하는 자에게 되돌려주는 행위를 한 경우</p> <p>바. 법 제11조제8항을 위반하여 운임 및 요금과 운송가맹약관을 영업소 또는 화물자동차에 갖추어 두지 않거나 이용자의 요구에 이를 내보이지 않은 경우</p> <p>사. 법 제11조제13항 본문을 위반하여 위·수탁차주나 화물자동차 소유대수가 1대인 운송사업자에게 화물운송을 위탁한 운송가맹사업자가 해당 위·수탁차주나 1대사업자의 요구에도 불구하고 화물위탁증을 내주지 않은 경우</p> | - | - | - | - | 360 |  |
| <p>아. 법 제11조제13항 단서를 위반하여 최대 적재량 1.5톤 이상의 「자동차관리법」에 따른 화물자동차를 소유한 위·수탁차주나 화물자동차 소유대수가 1대인 운송사업자에게 화물운송을 위탁한 운송가맹사업자가 화물위탁증을 발급하지 않은 경우</p> <p>자. 법 제11조제20항을 위반하여 적재된 화물이 떨어지지 않도록 국토교통부령으로 정하는 기준 및 방법에 따라 덮개·포장·고정장치 등 필요한 조</p>                                                                                                          | - | - | - | - | 20  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - | - | - | - | 60  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - | - | - | - | 60  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - | - | - | - | 60  |  |

|                                                                                                                                                                                                                          |                            |   |   |   |   |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---|---|---|---|----------|
| <p>치를 하지 않고 운행한 경우<br/> 차. 법 제11조제22항을 위반하여<br/> 법 제59조제1항에 따라 화물자<br/> 동차의 운전업무에 종사하는 운<br/> 수종사자가 교육을 받는 데에 필<br/> 요한 조치를 하지 않거나, 그 교<br/> 육을 받지 않은 화물자동차의 운<br/> 전업무에 종사하는 운수종사자를<br/> 화물자동차 운수사업에 종사하게<br/> 한 경우</p> |                            | - | - | - | - | 30       |
| <p>카. 법 제11조제23항 및 「자동차<br/> 관리법」 제35조를 위반하여 전<br/> 기·전자장치(최고속도제한장치<br/> 에 한정한다)를 무단으로 해체하<br/> 거나 조작한 경우</p>                                                                                                            |                            | - | - | - | - | 100      |
| <p>타. 법 제11조제24항에 따라 국토<br/> 교통부령으로 정하는 화물자동차<br/> 운송사업의 차고지 이용과 운송<br/> 시설에 관한 사항이나 그 밖에<br/> 수송의 안전과 화주의 편의를 도<br/> 모하기 위해 운송사업자가 지켜<br/> 야 할 사항을 위반한 경우</p>                                                           |                            | - | - | - | - | 60<br>이하 |
| <p>18. 법 제34조에서 준용하는<br/> 「가맹사업거래의 공정화에 관<br/> 한 법률」 제7조, 제9조부터<br/> 제11조까지, 제13조 및 제14조<br/> 를 위반한 경우(법 제31조에<br/> 따라 개선명령을 받은 경우는<br/> 제외한다)</p>                                                                       | <p>법 제32조제1항<br/> 제10호</p> | - | - | - | - | 120      |
| <p>19. 직접 소유한 화물자동차의 빈<br/> 번한 교통사고로 1명 이상의 사<br/> 상자를 발생하게 한 경우<br/> 가. 5대 이상의 차량을 소유한<br/> 운송가맹사업자의 경우 다음</p>                                                                                                          | <p>법 제32조제1항<br/> 제12호</p> | - | - | - | - | 500      |

|                                                                                                   |                         |   |   |   |   |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---|---|---|---|-----|
| <p>계산식에 따라 산출한 해당 연도의 교통사고지수가 3에 이르게 된 경우</p> $\frac{\text{교통사고 건수}}{\text{화물자동차의 대수}} \times 10$ |                         |   |   |   |   |     |
| <p>나. 5대 미만의 차량을 소유한 운송가맹사업자의 경우 해당 사고 이전 최근 1년 동안에 2건의 교통사고가 발생한 경우</p>                          |                         | - | - | - | - | 60  |
| <p>20. 법 제47조의2제1항에 따른 신고를 하지 않았거나 거짓으로 신고한 경우</p>                                                | <p>법 제32조제1항 제13호의2</p> | - | - | - | - | 300 |

※ 비고

1. 위 표 제3호머목에 따른 과징금의 금액은 다음의 계산식에 따라 정한다.

(위 표에서 정한 과징금의 금액 × 교육을 이수하지 않은 운수종사자 수)

2. 위 표 제4호, 제7호, 제8호 및 제13호에 따른 의무위반을 이유로 처분하려는 경우 위반행위에 대한 과징금의 금액은 다음의 계산식에 따라 정하며, 계산한 결과 10원 미만의 금액은 버린다.

$$\text{위 표에서 정한 과징금의 금액} \times \text{직접운송의무(또는 신고의무, 최소운송의무) 미이행률}$$

3. 제2호에 따른 직접운송의무(또는 신고의무, 최소운송의무) 미이행률은 별표 1 비고 제5호에 따라 계산한다.
4. 위 표 제6호 및 제19호에 따른 교통사고 건수 및 교통사고지수는 별표 1 비고 제1호부터 제3호까지의 교통사고 건수 및 교통사고지수의 산정기준에 따른다.